

0000884-66.2021.8.26.0075

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... criminal em relação ao delito de roubo descrito na denúncia. Isto porque, as declarações da vítima e das testemunhas, demonstram a autoria de tal delito por parte do acusado.

Sobre o crime de roubo, vale colacionar a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

2ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000884-66.2021.8.26.0075 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000884-66.2021.8.26.0075

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2138734/2021 - DEL.POL.BERTIOGA, 18058166 - DEL.POL.BERTIOGA, 1259/21/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 2138734 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo da Conceição Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Vistos.

RAFAEL SANTOS DA SILVA e RODRIGO DA CONCEIÇÃO SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal. Segundo consta dos inclusos autos de inquérito policial, e da Denúncia, no dia 21 de maio de 2021, às 09h00min, na Rua Juvenal Antônio Justus dos Santos, 120, antiga Estrada 7, Área Rural, nesta cidade de Bertioga, em concurso e unidade de desígnios com mais dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma carga com 97 produtos, avaliada em R\$ 10.180,90.

A denúncia foi recebida em 30 de junho de 2021 (fl. 121). O feito foi desmembrado. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 155/167).

No curso da instrução processual, foram colhidos os depoimentos da vítima, e das testemunhas arroladas, bem como o interrogatório do réu, tudo por intermédio de sistema audiovisual, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, ao seu turno, requereu a absolvição e ofertou teses subsidiárias.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 11) e demais provas produzidas nos autos.

A autoria delitiva é certa.

A vítima Nathan Hiago Castro Bispo disse em juízo que é motorista e faz entregas de mercadorias para o Mercado Livre. No dia dos fatos tinha entregas para fazer em Bertioxa, no bairro Chácara Vista Linda. Logo na primeira entrega, quando estava retornando ao veículo, foi abordado por dois assaltantes. Nenhum deles é o Rodrigo ou Rafael. Um deles estava armado. Um deles entrou no carro e mandou que dirigisse até o final do bairro. Chegando ao local determinado pelo assaltante, o Rodrigo e o Rafael já estava lá, e havia mais dois carros, um celta preto e o outro não se recorda qual a marca. Eles então esvaziaram o carro e foram embora. O Rafael ficou no carro consigo, mas já havia conseguido acionar a polícia. A polícia entrou chegou no local e foram conduzidos à delegacia. O Rodrigo e os outros já haviam conseguido fugir nos carros pretos quando a polícia chegou. Todo o ocorrido durou cerca de vinte minutos. Rafael foi preso em flagrante e tentou se passar como ajudante. Fez o reconhecimento de Rafael e Rodrigo na delegacia. reconheceu o Rafael primeiro e depois de creca de três outras retornou e reconheceu o Rodrigo. A mãe e a esposa do Rodrigo apareceram na delegacia. Os assaltantes que o renderam estavam de touca. Quando chegou ao local determinado pelos assaltantes os carros e os demais envolvidos já estavam lá. Rodrigo não usava máscara, mas boné. Reconheceu em juízo o acusado Rodrigo como sendo um dos assaltantes responsáveis por retirar a carga do veículo da empresa.

A testemunha e policial militar Nayara de Souza Zanetti disse em juízo que estavam estacionados cumprindo ordem de serviço de bloqueio. Estava como motorista e fazendo a segurança de seu parceiro. Ouviu na rede de rádio informando sobre a ocorrência. Foram até o local indicado e avistaram a Fiorino. Atrás da Fiorino havia mais dois veículos de cor preta. Assim que avistada a viatura, a Fiorino saiu pela primeira rua para fugir da direção. Os outros dois veículos foram em outro destino. Havia um caminhão manobrando numa rua, o que obrigou a Fiorino a diminuir a velocidade. Havia duas pessoas dentro e o veículo estava vazio. A vítima estava acuada e o outro negava que se tratava de uma vítima. A vítima então relatou sua versão, de que estava no local para efetuar uma entrega e estava a todo tempo em contato com a empresa via WhatsApp e foi abordado por dois indivíduos; conseguiu acionar a polícia depois e passar as informações de sua localização. A carga era da empresa Mercado Livre. Não foi encontrada arma de fogo. Em sua versão, a vítima relatou que foi levado até uma outra casa, onde havia outro veículo e outras pessoas, local onde foi feito o transbordo da carga. Não teve contato com o

condutor do veículo Voyage.

A testemunha e policial militar William André dos Santos Pereira disse em juízo que no dia dos fatos foi irradiada ocorrência de roubo. Em seguida, se deslocaram ao local e avistaram uma Fiorino e dois veículos pretos atrás. O primeiro já tentou se evadir na próxima rua. Efetuaram a abordagem na rua quando o veículo precisou parar pois havia um caminhão impedindo a passagem. Dentro do veículo havia dois indivíduos, um deles sem camisa do lado do passageiro e o condutor bastante nervoso. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Durante a abordagem o condutor do veículo se mostrava muito nervoso. Afastou o condutor do passageiro e foi ele quem passou a informação de que o passageiro estava envolvido no roubo. O condutor então relatou que foi levado a outro local desconhecido onde havia dois veículos, um celta e um Voyage pretos. Foi dada voz de prisão ao indivíduo que estava no passageiro, foi algemado pois tentou se evadir. Não foi localizada arma de fogo com o indivíduo sem camisa nem no interior do veículo. A vítima era o condutor e disse que foi rendido com arma de fogo. O veículo Voyage foi localizado posteriormente no bairro Jardim Ana Paula, em frente a uma oficina. O condutor alegou que estava indo fazer um reparo no para-choque, porém, durante uma conversa com os policiais ele disse algo que desconstruía com a informação (o tempo em que o para-choque estava danificado). Identificou o acusado detido como sendo o condutor do veículo Voyage. Na delegacia apareceu uma senhora perguntando se o marido havia sido preso e disse um nome do qual não se recorda. Ela, então, mostrou uma foto no celular, indicando ser o seu marido, e foi após esse episódio que encontraram o acusado com o veículo Voyage. A Fiorino estava saindo do bairro Chácara Vista Linda quando a avistaram, pois o veículo foi abordado em localidade diversa daquela irradiada pelo COPOM. A Fiorino estava vazia na abordagem.

A testemunha e policial militar Luís Augusto da Silva disse em juízo que estavam no quartel e receberam informação de roubo a van de entrega do Mercado Livre. Uma viatura então revelou que um dos veículos envolvidos no assalto, com o para-choque danificado, foi avistado na Rio-Santos. Iniciaram o cerco e conseguiram abordar o veículo no bairro Jardim Ana Paula. Um indivíduo parou com o veículo em frente a uma mecânica; em abordagem ele alegou que iria trocar o para-choque. Chegaram então outras viaturas para apoio. Na delegacia a vítima o reconheceu como um dos assaltantes, que dirigia o veículo Voyage preto e que foi usado para colocar parte da mercadoria da van do Mercado Livre. Não encontraram a carga. O acusado, indagado, disse que um amigo seu pegou o veículo emprestado e depois devolveu, e, portanto, não sabia se tratar de um roubo. Não conhecia o réu Rodrigo de abordagens anteriores.

O acusado RODRIGO NA CONCEIÇÃO SILVA fez uso do direito constitucional ao silêncio (fls. 13/14).

Em juízo o réu negou os fatos. Disse que acorda sempre às 6h30min da manhã para trabalhar como motorista para um cliente fixo. Recebeu uma mensagem no WhatsApp com a localização para buscá-lo. Chegando ao local se deparou com a vítima parada com a Fiorino e outros dois rapazes, que não conhece, de máscara. Tentou correr, mas mandaram-no fazer o que diziam, foi coagido com palavras, ficou assustado. O celta já estava no local quando chegou, e foi na frente. Chegou ao local indicado, e os assaltantes começaram a descarregar a Fiorino. Em seguida foram embora, e mandaram-no dirigir e entrar numa trilha de mato; tiraram as coisas do seu carro, pegaram seu telefone e retiraram a carga. Foi abordado pelos policiais na oficina mecânica. Após ser rendido pelos assaltantes, dirigiu por creca de dez minutos e chegou na Rua 14. Os assaltantes começaram a tirar a carga da Fiorino, e ficou o tempo todo parado dentro do carro. Não sabe por que a vítima inventou que ele estava envolvido no assalto. Chegou a avistar a polícia, mas o assaltante viu e mandou virar a esquerda com o carro. O seu carro quebrou quando passou por um buraco correndo, durante a coação pelo assaltante.

Como se vê, a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar uma condenação criminal em relação ao delito de roubo descrito na denúncia. Isto porque, as declarações da vítima e das testemunhas, demonstram a autoria de tal delito por parte do acusado.

Sobre o crime de roubo, vale colacionar a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: “consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, nos exatos termos do enunciado da Súmula nº 582.

Nota-se que a vítima sofreu grave ameaça, vez que o acusado, em conjunto com outros indivíduos não identificados, conforme o relato do ofendido, fizeram uso de arma de fogo para subjugar-lo e forçá-lo a agir conforme as suas ordens. O simples fato de o acusado RODRIGO ter aderido à conduta dos demais assaltantes, ainda que somente um deles de fato portasse a arma de fogo, é suficiente para fazer alcançar a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo é, pois, inquestionável, eis que a vítima confirmou o emprego de arma de fogo por um dos assaltantes envolvidos.

Não se olvide que não ocorreu a apreensão da arma, contudo, não houve a prisão em flagrante dos comparsas, o que evidentemente estava a inviabilizar a tal apreensão.

“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).

“Para a aplicação da circunstância qualificadora do uso de arma de fogo no crime de roubo, é dispensável a apreensão do artefato, mormente se sua utilização para perpetração do delito pode ser provada por outros meios, entre eles o depoimento de testemunhas ou da própria vítima.” (REsp 746.804/RS STJ - 5ª Turma Min. José Arnaldo da Fonseca j. 09.08.2005).

Outrossim, não há dúvida quanto ao concurso de agentes, pois a vítima não relutou em afirmar que eram, ao menos, quatro os assaltantes.

Nesse ponto é necessário esclarecer a absoluta inaplicabilidade da regra relativa à participação de menor importância, consoante art. 29, §2º, do Código Penal.

Segundo a doutrina, “todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo e bastando que cada um contribua efetivamente na realização da figura típica, bem como que essa contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do crime” (César Roberto Bittencourt, in Teoria Geral do Delito, Coimbra, Ed. Almedina, 2007, p. 458).

No caso em apreço, a vítima foi categórica ao relatar que o acusado, embora não tenha participado de sua abordagem inicial, estava presente no local para o qual foram dirigidos os veículos e onde os assaltantes iniciaram o desmonte da carga, transbordando-a para os veículos celta e Voyage pretos. A vítima, ainda, disse que o acusado participou dessa retirada da carga e em seguida foi embora na condução do carro Voyage preto.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação Criminal. Roubo duplamente qualificado. Agente que participou da empreitada criminoso como motorista. Pedido de participação de menor importância afastado. Houve a participação efetiva do ora apelante, ainda que ele não tenha executado diretamente a ação, aderiu à prática delitiva, já que ficou esperando seus comparsas no carro como forma de lhes propiciar fuga, tudo evidenciando que a solução cabível era a condenação. Negativa de autoria Inadmissibilidade. Palavras da vítima, aliadas ao reconhecimento levado a efeito em ambas as fases, e aos depoimentos dos policiais. Conjunto probatório suficiente à condenação Alteração da pena fixada para o apelante em razão de ostentar apenas maus antecedentes Regime prisional fechado Manutenção - DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa de LUIZ DE FRANÇA, para reduzir a pena que lhe foi imposta para 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença de Primeiro Grau por seus próprios e jurídicos fundamentos (TJSP 16ª Câmara de Direito Criminal Apel. nº 0039607-21.2010.8.26.0050 Des. Rel. Borges Pereira Julgado em 26/06/2012 g.n.).

Ademais, ressalte-se a vítima reconheceu o acusado com segurança indubitosa, tanto em solo policial quanto em juízo como sendo um dos autores do delito.

No mais, vislumbra-se que a causa de aumento de pena prevista nos incisos II e V do §2º do artigo 157 do Código Penal relativas ao concurso de agentes à restrição à liberdade da vítima restaram devidamente caracterizadas. O relato da vítima indica com segurança que os acusados agiram em conjunto e que eles o mantiveram dirigindo por tempo superior ao necessário à consumação do crime. Dessa maneira, imperiosa a incidência das respectivas causas de aumento. Veja-se a jurisprudência:

“Apelação - Roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima - Condenação - Recursos da defesa e do Ministério Público - Absolvição pretendida - Impossibilidade - Conjunto probatório apto à condenação de ambos os acusados - Desclassificação para a forma tentada - Descabimento - Crime consumado - Inversão da posse dos bens subtraídos - Pedido de afastamento da majorante do emprego de arma não apreendida - Inviabilidade - Palavra da vítima suficiente - Precedentes - Causa de aumento de pena relativa à restrição da liberdade da vítima - Manutenção - Ofendido que ficou em poder dos assaltantes além do tempo necessário à execução do crime - (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 0002896-81.2018.8.26.0229; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Mor - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 23/04/2021; Data de Registro: 23/04/2021 - grifei).

Vê-se que a jurisprudência consagra a palavra da vítima como elemento de amplo valor em crimes patrimoniais. No caso em comento, o relato da vítima foi corroborado pelos demais elementos de prova. Ademais, não há qualquer elemento a indicar que tivesse motivos pessoais para acusar falsamente o réu.

Assim, nota-se que a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar uma condenação criminal.

Portanto, em que pese o esforço da nobre defesa, no presente caso, tenho que as provas se revelam impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que não há causas a serem valoradas negativamente. Ainda nesta etapa, utilizo as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agente e à restrição da liberdade da vítima para incrementar a reprimenda em 1/3. Assim, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses

de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Justifica-se a majoração uma vez que o crime praticado com a incidência de duas majorantes do delito é evidentemente mais grave do que aquele cometido mediante uma destas agravantes, pois decerto que o agente que age em comparsaria possui maiores chances de êxito que o agente que age sozinho, reduzindo a possibilidade de reação da vítima, dificultando a proteção de seu patrimônio, ponderando-se, ainda, o tempo em que a vítima foi mantida sob o poder do acusado, em condições traumatizantes, em conformidade, assim, com a súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“ROUBO. TRÊS MAJORANTES. AUMENTO DA PENA DE 1/2 (METADE). PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. ESCOLHA DO QUANTUM DE AUMENTO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO AUSENTE. 1. É entendimento deste Tribunal que a presença de três causas de especial aumento previstas no § 2º do art. 157 do CP pode exacerbar a pena acima do patamar mínimo de 1/3 quando as circunstâncias do caso concreto assim autorizem. 2. Verificando-se que a imposição e manutenção da fração de aumento de 1/2 (metade), na terceira etapa da dosimetria, não foi apenas com base na quantidade de majorantes, mas em razão das particularidades do caso concreto - crime cometido por quadrilha especializada em roubo de carga de caminhões, com a presença de quatro agentes, portando armas de fogo e que mantiveram a vítima com sua liberdade restrita por várias horas - indicadoras da necessidade de maior reprovabilidade, não há o que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado através da via eleita.” (HC n.º 217.687/SP, Relator o Ministro JORGE MUSSI, DJe de 3/10/2012.)

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a considerar.

Na terceira fase, não há causas de diminuição. Presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, portanto, aumento a pena em 2/3. Assim, fixo a pena final em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Diante da ausência de elementos que indiquem as condições econômicas dos réus, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Nos termos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, para o cumprimento da reprimenda, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, tendo em vista o montante de pena aplicada.

Ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu RODRIGO DA CONCEIÇÃO SILVA à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos II e IV, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de manutenção da prisão cautelar, deve ser afastada a possibilidade de recurso em liberdade. Ademais, fixado o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, inexistente desproporcionalidade na permanência da prisão provisória. Destarte, nego o direito de o réu recorrer em liberdade. Recomende-se ao local em que se encontre recolhido.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Deixo de estabelecer valor mínimo para a reparação do prejuízo causado à vítima,

conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de parâmetros para determiná-lo.

Após o trânsito em julgado:

I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD.

II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias.

Custas ex lege.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bertioga, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA